

08_bieterfragen_und_antworten.eml

Von	vergabestelle.fuchsbachtal@autobahn-westfalen.de
An	bieterportal@vergabeservice.de
Datum	Sat, 24 Jan 2026 15:42:00 +0000
Betreff	Bieterfragen 14 bis 19: Wasserhaltung, Referenzen, Bauzeitfenster

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachstehend die Antworten der Vergabestelle auf Bieterfragen 14 bis 19.

Frage 14: Ist die Wasserhaltung im Tunnelvoreinschnitt pauschal oder nach Aufwand zu kalkulieren?

Antwort: Die Grundwasserhaltung einschließlich Absetzbecken ist in Pos. 03.04.120 pauschal für die ausgeschriebene Bauzeit zu kalkulieren. Eine dauerhaft geänderte Wasserführung infolge abweichender Baugrundverhältnisse bleibt den vertraglichen Regelungen zu geänderten oder zusätzlichen Leistungen vorbehalten.

Frage 15: Reicht eine Tunnelreferenz mit reiner Bauleitung ohne eigene Vortriebsverantwortung?

Antwort: Nein. Gefordert ist eine Referenz mit verantwortlicher technischer Steuerung des Vortriebs oder gleichwertiger Sicherung in quelfähigem Gebirge. Nachunternehmerkoordination ohne eigene technische Verantwortung reicht nicht.

Frage 17: Können Materialtransporte tagsüber über die K 18 geführt werden?

Antwort: Die K 18 ist nach Planfeststellungsaufgabe A 6.1 für Schwertransporte über 40 t gesperrt. Einzelgenehmigungen bleiben Sache des Auftragnehmers; die Vergabestelle übernimmt keine Verfügbarkeit.

Mit freundlichen Grüßen

S. Lechtermann

Vergabestelle Projekt Fuchsbachtal

15_nichtabhilfe_und_standstill.eml

Von	rechtsabteilung@autobahn-westfalen.de
An	vergabestelle.fuchsbachtal@autobahn-westfalen.de
Datum	Tue, 10 Mar 2026 09:18:00 +0000
Betreff	Nichtabhilfe Rüge Nordfels / Standstill im Projekt Fuchsbachtal

Guten Morgen,

wir helfen der Rüge Nordfels nicht ab. Bitte heute im Vergabevermerk ergänzen:

1. Keine Änderung der Wertung, sondern nur Präzisierung der bereits am 26.02. festgehaltenen Bewertungsnotizen.
2. Keine Diskussion mit der technischen Wertungsgruppe über neue Gesichtspunkte. Wir dürfen die Dokumentation erläutern, aber keine nachträgliche Wertung bauen.
3. Stillhaltefrist aus Informationsschreiben läuft aus unserer Sicht frühestens am 14.03.2026 ab. Wegen angekündigtem Nachprüfungsantrag bitte bis Montag keinen Zuschlag auslösen.
4. Für die VK-Akte brauchen wir die Version 2.3 der Bewerbungsbedingungen, die Bieterfragen 14-19 und den Export des Planportals zur Wasserhaltung.

Bitte außerdem prüfen, ob das ARGE-Schreiben zur Dauerwasserführung im Angebot als bloßer Kalkulationshinweis oder als Bedingung zu werten ist. Technisch ist das nicht trivial; juristisch ist es der gefährlichste Punkt.

Viele Grüße

M. Bremer

Rechtsabteilung Infrastruktur West

24_behinderungsanzeige_quellhorizont.eml

Von	bauleitung@arge-mittelgebirge.de
An	bauoberleitung.fuchsbachtal@rother-partner.de
Datum	Fri, 12 Jun 2026 16:05:00 +0000
Betreff	Behinderungsanzeige B-01: Quellhorizont Portal West und Wasserhaltung

Sehr geehrte Frau Dilthey,

hiermit zeigen wir eine Behinderung wegen abweichender Baugrund- und Wasserverhältnisse im Bereich Portal West Station T 0+118 bis T 0+146 an.

Seit 10.06.2026 tritt aus dem angeschnittenen Tonstein ein dauerhafter Quellhorizont mit gemessenen 31 bis 36 l/s aus. Das Baugrundgutachten B-04 beschreibt für diesen Abschnitt lediglich Sickerwasser bis 18 l/s. Die provisorisch vorgesehene Wasserhaltung reicht nicht aus, um die Arbeiten im Voreinschnitt und die Spritzbetonsicherung ohne Unterbrechung fortzuführen.

Betroffene Leistungen:

- Pos. 03.04.120 Wasserhaltung Tunnelvoreinschnitt
- Pos. 04.01.210 Spritzbeton Sicherungsklasse S2
- Vortriebsvorbereitung Block 1 bis 4

Auswirkung:

- Stillstand Teilleistung Portal West seit 11.06.2026 11:30 Uhr
- Vorhaltung Personal und Gerät gemäß Tagesbericht
- Verschiebung kritischer Pfad Tunnelvortrieb nach derzeitiger Prognose 19 Kalendertage

Wir bitten um schriftliche Anordnung zur zusätzlichen Wasserhaltung und zur Anpassung des Absetzbeckens. Die Mehrkosten und Bauzeitfolgen werden gesondert angemeldet.

Mit freundlichen Grüßen

Markus Rabanus

Projektleiter ARGE Mittelgebirge Tunnelbrücke

29_bedenkenanmeldung_spritzbetonklasse.eml

Von	pruefingenieur@statik-hessen.de
An	bauoberleitung.fuchsbachtal@rother-partner.de
Datum	Thu, 18 Jun 2026 12:25:00 +0000
Betreff	Bedenkenanmeldung: Spritzbetonklasse S2 im Portal West

Sehr geehrte Frau Dilthey,

nach Prüfung der Unterlage IBW-610-TU-021 Index D bestehen gegen die Fortführung der Sicherung mit Spritzbetonklasse S2 im Profil T 0+128 bis T 0+150 Bedenken.

Die neue Wasserführung und die Tonsteinauflöckerung verändern das Lastbild. Aus unserer Sicht ist vor Freigabe der nächsten Sicherungsabschnitte mindestens erforderlich:

- ergänzender Nachweis der Böschungs- und Kalottensicherung,
- Probefeld mit Haftzugprüfung,
- Festlegung, ob Sicherungsklasse S3 oder zusätzliche Gitterträger erforderlich sind,
- Klärung, wer die Planänderung beauftragt und in welchem Planindex sie geführt wird.

Bitte behandeln Sie diese Nachricht nicht als Freigabehemmnis ohne Entscheidung. Wenn der Bauherr die Sofortmaßnahme verlangt, brauchen wir eine klare Anordnung und einen Prüfpfad.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Carolin Vennemann

Prüfingenieurin für Standsicherheit

39_mail_lph8_bleibenstatt_abweichen.eml

Von	bauherr.projektleitung@autobahn-westfalen.de
An	bauoberleitung.fuchsbachtal@rother-partner.de
Datum	Sat, 04 Jul 2026 07:50:00 +0000
Betreff	LPH 8: Bitte keine Flucht in neue Planungsrunde ohne Entscheidung

Guten Morgen Frau Dilthey,

ich brauche für Montag eine klare Linie, wie wir in LPH 8 bleiben, ohne alles als neue Planung oder als ungeprüften Nachtrag wegzuschieben.

Mir ist wichtig:

- Die Bauüberwachung soll weiter führen: Tagesberichte, Planstand, Behinderungen, Nachtragsregister, Rechnungsprüfung, Mängel.
- Wenn eine echte Planänderung nötig ist, soll sie sauber beauftragt und nicht im Protokoll versteckt werden.
- Wenn wir eine Sofortmaßnahme brauchen, will ich eine schriftliche Anordnung mit Vorbehalt und keine mündliche Baustellenlösung, die uns später bindet.
- Bei Nachtrag 01 möchte ich die technische Notwendigkeit nicht mit Preis und Terminwirkung vermischen.
- Bitte die acht wichtigsten Entscheidungen aus der aktuellen Akte in eine Seite bringen: Ursache, Zuständigkeit, LPH-Bezug, nächster Schritt.

Danke und viele Grüße

Jörg M. Elvers

Projektleitung Fuchsbachtal / Hirschleite

37_claim_fristsachen_matrix.csv

Vorgang

B-01 Quellhorizont

Datum Ereignis

2026-06-10

Anzeige

2026-06-12 EML

Anordnung

offen, Entwurf bis 2026-07-08

Preisunterlage

Nachtrag N01 ohne Drittangebot Lamellenklärer

Terminunterlage

TP-06 fehlt

Frist / nächster Schritt

Anordnung mit Vorbehalt, Kostengliederung verlangen

Risiko

Anerkennung durch faktisches Weiterbauen

Vorgang

B-02 Kampfmittel

Datum Ereignis

2026-06-24

Anzeige

2026-06-24 DOCX

Anordnung

keine

Preisunterlage

Kosten nur Gerätevorhaltung grob

Terminunterlage

Ressourcenplan fehlt

Frist / nächster Schritt

Sondierfreigabe und Geräteprotokolle

Risiko

Terminwirkung pauschal behauptet

Vorgang

Spritzbeton S2/S3

Datum Ereignis

2026-06-18

Anzeige

Bedenken Prüfenieur

Anordnung

keine

Preisunterlage

kein Angebot

Terminunterlage

Folge auf Tunnelblock 4-8 offen

Frist / nächster Schritt

Planindex und Prüfpfad entscheiden

Risiko

Planungsleistung und Bauüberwachung vermischt

Vorgang

Verkehrsführung K18

Datum Ereignis

2026-06-28

Anzeige

ARGE Mail im Portal

Anordnung

teilweise Nachttransport genehmigt

Preisunterlage

N04 teilweise

Terminunterlage

Bauphase 2 +3 AT behauptet

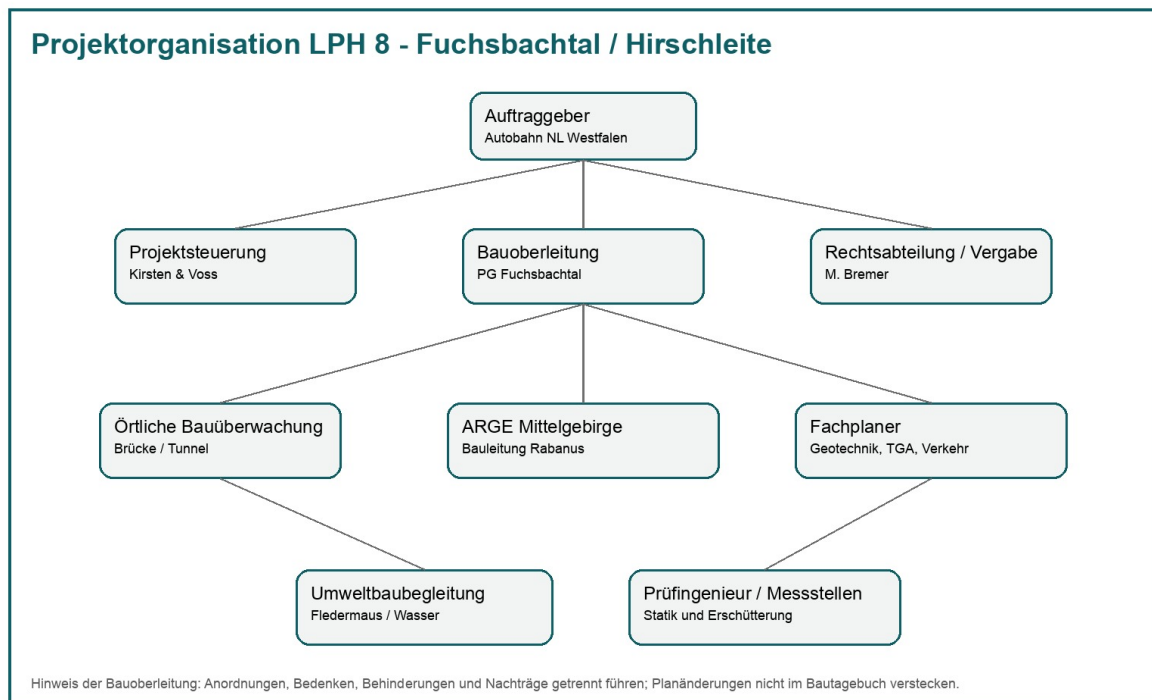
Frist / nächster Schritt

Anordnung abgrenzen

Risiko

Logistikrisiko oder Änderung unklar

20_projektorganigramm_lph8.jpg



Bilddatei: 20_projektorganigramm_lph8.jpg

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

04_ausfuehrungsplanung_planindex_lph5.xlsx

Plan-Nr.	Bauteil	Index	Datum	Status	Freigabe Bauherr	Bemerkung
IBW-410-BR-001	Talbrücke Überbau Regelquerschnitt	C	2026-04-30	frei zur Ausführung	2026-05-03	Kappenentwässerung mit TGA abstimmen
IBW-410-BR-014	Widerlager Ost Baugrube	B	2026-05-18	unter Vorbehalt	offen	Kampfmittelsondierung fehlt
IBW-610-TU-021	Tunnel Portal West Sicherung	D	2026-06-07	frei zur Ausführung	2026-06-08	Quellhorizont im Querprofil nachtragen
IBW-610-TU-037	Tunnel Innenschale Block 4-8	A	2026-06-11	Entwurf	offen	Prüfingenieur fordert Nachweis Rissbreite
VT A-200-VE-008	Verkehrsführung Bauphase 2	C	2026-05-28	frei zur Ausführung	2026-05-31	Nachtbaustellenfenster mit Polizei abgestimmt
ENT-330-WH-006	Wasserhaltung Absetzbecken	A	2026-06-13	Entwurf	offen	Nachtrag 01 berührt Dimensionierung

Datum	Plan	Lücke	Auswirkung
2026-06-14	IBW-410-BR-014	Kampfmittelfreigabe fehlt	Aushub Achse 40 stoppt
2026-06-15	ENT-330-WH-006	Wasserrechtliche Abstimmung nicht dokumentiert	Bauüberwachung kann Anordnung nicht sauber zuordnen
2026-06-16	IBW-610-TU-037	Prüfstatik verlangt Nachrechnung	Innenschale Block 4-8 terminlich kritisch

07_leistungsverzeichnis_leer_bruecke_tunnel.xlsx

Ordnungs- zahl	Kurztext	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtpreis EUR	Hinweise Bieter
01.01.010	Baustelleneinrichtung Brücke und Tunnel, einschl. Medienanschlüsse	1	psch			Logistikfläche West nur 3.400 qm
02.02.110	Abbruch Bestandskappen und Fahrbahnplatte Bestandsbrücke	4180	m2			Nachtfenster und Schutzgerüst beachten
03.04.120	Wasserhaltung Tunnelvoreinschnitt, Absetzbecken und Messtechnik	52	Wo			Auflagen A 3.2 beachten
03.04.130	Zusätzliche Vorreinigung bei Trübung über Warnwert	1	psch			Mengenansatz nur vorläufig
04.01.210	Spritzbeton Sicherungsklasse S2 mit Mattenbewehrung	8200	m2			Gebirge nach Profilen T-21 bis T-44
04.01.240	Injektionsbohrungen Kalotte bei Wasserzutritt	600	m			Bedarfsposition
05.02.310	Bohrpfähle Widerlager Ost D 1200	32	St			Kampfmittelsondierung bauseits
05.03.420	Stahlverbundüberbau Brücke, Fertigung und Montage	6840	t			Montagefenster DB-Leitungskorridor
06.01.510	Tunnelinnenschale Ortbeton, Block 1-12	7350	m3			Rissbreitennachweis nach Prüfstatik
07.02.600	Verkehrssicherung Bauphase 2	1	psch			K 18, Nachtbaustellen, Ampelsteuerung
08.04.700	Dokumentation Bauwerksbuch, Revisionsunterlagen, Fotodoku	1	psch			Datenraumstruktur Auftraggeber
09.01.800	Messstellen Erschütterung und Setzung, Betrieb 18 Monate	18	Mon			Wohngebäude Wickerode

Abschnitt	Text
Vertrag	VOB/B wird Vertragsbestandteil; Besondere Vertragsbedingungen gehen vor.
Nachträge	Geänderte und zusätzliche Leistungen sind vor Ausführung anzuzeigen; Anordnungen sind schriftlich zu dokumentieren.
Baugrund	Baugrundgutachten Anlage B-04 gilt als Vertragsgrundlage, soweit nicht im LV abweichend beschrieben.
Dokumentationen	Bautagebuch, Fotodokumentation, Planstand, Prüfvermerke und Behinderungen sind im Datenraum tagesgenau abzulegen.

10_eignungsmatrix_referenzen.xlsx

Bieter	Umsatz	Brücke	Tunnel	Personal	Ausschlussrisiko	Entscheidung
ARGE Mittelgebirge Tunnelbrücke	erfüllt	erfüllt	erfüllt nach Aufklärung	erfüllt	niedrig	Teilnahme
Nordfels Infrastruktur GmbH & Co. KG	erfüllt	erfüllt	strittig: Vortrieb durch Nachunternehmer	erfüllt	mittel	Teilnahme nach Nachforderung
BauTeam Rhein-Main GmbH	knapp erfüllt	nicht nachgewiesen	erfüllt	offen	hoch	Ausschluss
Consortio Galleria Nord	erfüllt	erfüllt	erfüllt	Sprachkonzept unklar	mittel	Teilnahme mit Auflage

Datum	Bieter	Unterlage	Antwort	Vermerk
2026-01-31	Nordfels	Bestätigung Eigenleistung Vortrieb	Nachunternehmeranteil 72 Prozent	Vergabestelle hält Referenz noch für ausreichend
2026-02-01	ARGE Mittelgebirge	Bestätigung Tunnel Hohenwart	Vortriebsleitung durch Krämer Tunnelbau	Eignung bejaht

12_bieterspiegel_wertung_lph7.xlsx

Rang	Bieter	Preis netto	Preis-Punkte	Termin	Baugrund/Wasser	Bauueberwachung	Gesamt
1	ARGE Mittelgebirge Tunnelbrücke	173920000	48.2	17	17.5	9	91.7
2	Nordfels Infrastruktur GmbH & Co. KG	176480000	47.5	18	15	8.5	89
3	Consorzio Galleria Nord	181300000	46.2	15.5	16	8	85.7

Kriterium	ARGE Mittelgebirge	Nordfels	Anmerkung Vergabestelle
Baugrund/ Wasser	Mess- und Eskalationskonzept mit Schwellenwerten	Pauschale Risikoreserve ohne Messlogik	Nordfels rügt später, Unterkriterien seien nicht transparent
Termin	50 Monate mit Puffer für Portal West	49 Monate mit engerem Tunnelblock	Nordfels erhält mehr Terminpunkte
Bauüberwachung	Datenraum täglich, 4-Augen-Nachtragsregister	Wöchentliche Uploads	LPH-8-Schnittstelle klarer bei ARGE

21_bauzeitenplan_soll_ist.xlsx

Nr.	Vorgang	Soll Beginn	Soll Ende	Ist/Prognose Ende	Abweichung Tage	Ursache	Bemerkung
1	Baustelleneinrichtung	2026-05-18	2026-06-12	2026-06-14	2	späte Medienfreigabe	noch kompensierbar
2	Portal West Voreinschnitt	2026-06-03	2026-07-10	2026-07-29	19	Quellhorizont und Wasserhaltung	Nachtrag 01, Behinderung B-01
3	Widerlager Ost Baugrube	2026-06-17	2026-07-22	2026-08-05	14	Kampfmittelverdacht	Freigabe Sonde fehlt
4	Tunnelvortrieb Block 1-4	2026-07-15	2026-09-18	2026-10-09	21	Folgewirkung Portal West	kritischer Pfad
5	Stahlüberbau Fertigung	2026-08-01	2027-02-15	2027-02-15	0	keine	Werkstatttermine stabil
6	Verkehrsführung Phase 2	2026-07-01	2026-08-01	2026-08-11	10	Polizeiaufgabe Nachtfenster	Bedenkenanmeldung offen

Risiko	Eintritt	Auswirkung	Gegensteuerung	Entscheidung offen
Dauerwasserführung > 18 l/s	eingetreten	Kosten und Termin	zusätzliche Brunnen, geänderte Absetzbecken	Anordnung Auftraggeber
Kampfmittel	wahrscheinlich	Termin	Sondiertrupp und Umplanung Aushub	Freigabe Bauherr
Prüfstatik Innenschale	möglich	Termin	Nachrechnung und Planindex D	Fachplanertermin

30_kostenfortschreibung_risiko.xlsx

Kostenblock	Kostenberechnung LPH3	Vergabesum me	Prognose 03.07.2026	Delta zu Vergabe	Kommentar
Brücke	64100000	66900000	67650000	750000	Kampfmittel und Pfahlstillstand noch ohne vollständige Preisprüfung
Tunnel	71200000	74250000	76180000	1930000	Quellhorizont N01, Spritzbetonklasse offen
Verkehrssicherung	8900000	9400000	10050000	650000	Nachtfenster und K 18 Auflagen
Entwässerung/ Wasserhaltung	6200000	6800000	8460000	1660000	Absetzbecken und Dauerwasserführung
Betriebstechnik	10100000	10150000	10300000	150000	Leitzentrale Schnittstelle noch ohne Nachtrag
Baunebenkosten/BOL	8000000	8300000	8750000	450000	zusätzliche Nachtrags- und Dokumentationsleistungen möglich

Nr.	Gegenstand	Summe beantragt	Summe vorläufig anerkannt	Terminwirkung beantragt	Status
N01	Quellhorizont und Wasserhaltung Portal West	1685900	620000	19 KT	Prüfung läuft
N02	Kampfmittelverdacht Achse 40	412000	0	10 AT	Unterlagen fehlen
N03	Sicherungswechsel Spritzbeton S2 auf S3	0	0	offen	Bedenkenanmeldung, noch kein Angebot
N04	Zusätzliche Nachtverkehrsführung K 18	238000	75000	3 AT	teilweise angeordnet

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

35_schlussrechnung_pruefung_abschnitt_west.xlsx

Pos.	Leistung	Menge abgerechnet	Menge anerkannt	EP	Betrag beantragt	Betrag anerkannt	Kürzung/Grund
03.04.120	Wasserhaltung Tunnelvoreinschnitt	12	12	18400	220800	220800	Vertragliche Grundposition
N01.02	Lamellenklärer	1	0	286000	286000	0	Nachtrag noch nicht angeordnet
04.01.210	Spritzbeton S2	1240	1175	96	119040	112800	Aufmaß Blatt 18 fehlt
05.02.310	Bohrpfähle Widerlager Ost	6	4	14800	88800	59200	Pfahl 5-6 noch nicht freigegeben
07.02.600	Verkehrssicherung Bauphase 2	0.35	0.3	940000	329000	282000	Nachtfenster nicht vollständig genutzt

Datum	Prüfer	Vermerk
2026-07-04	örtliche Bauüberwachung Brücke	Aufmaß Pfahl 5-6 wegen Kampfmittelstopp nicht anerkannt
2026-07-05	Bauoberleitung	N01 nicht in Abschlag aufnehmen, solange Anordnung und Preisprüfung fehlen
2026-07-05	Rechtsabteilung	Kürzung klar begründen; keine Anerkennung dem Grunde nach über Zahlungsfreigabe

00_lph_arbeitsmatrix_und_chronologie.docx

Aktenübersicht und Leistungsphasen-Index

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Auftraggeber: Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Westfalen, Außenstelle Kassel. Das Projekt umfasst den Ersatzneubau der Talbrücke Fuchsbachtal, den bergmännisch hergestellten Tunnel Hirschleite, zwei Betriebsgebäude, Verkehrsführung während der Bauzeit sowie Entwässerung, Leitungsumlegungen und landschaftspflegerische Begleitmaßnahmen.

Die Unterlagen sind als Arbeitsordner der Projektleitung, Vergabestelle, Bauoberleitung und Rechtsabteilung zusammengestellt. Sie enthalten bewusst parallele Versionen, offene Rückfragen und Widersprüche zwischen Baugrund, Terminplan, Nachtragsprüfung und Vergabeverfahren.

Bearbeitungsachsen

Achse	Aktenstücke	Kernfragen
LPH 1-2	Bedarf, Varianten, Umwelt- und Verkehrszwangspunkte	Sind Aufgabenstellung, Variantenentscheidung und Kostenrahmen nachvollziehbar dokumentiert?
LPH 3-5	Entwurf, Planfeststellung, Ausführungsplanung, Planindex	Welche Planstände sind freigegeben, welche Auflagen fehlen, welche Planänderung berührt den Bauablauf?
LPH 6-7	Vergabebekanntmachung, Teilnahmeantrag, LV, Wertung, Zuschlag	Welche Risiken liegen in Eignung, Zuschlagskriterien, Bieterfragen, Nachprüfung und Standstill?
LPH 8	Bautagebuch, Bauüberwachung, Behinderungen, Nachträge, Kostenfortschreibung, Mängel	Wie bleibt die Bauoberleitung in der Steuerung, ohne Planungsfehler, Nachtragsprüfung und Dokumentationslücken zu vermischen?
LPH 9	Monitoring, Setzungsmessung, Gewährleistung, Mängelverfolgung	Welche Restleistungen und Risiken laufen in die Objektbetreuung?

Chronologie in Stichworten

- 05.11.2025: Projektfreigabe nach Variantenvergleich; Tunnelvariante wegen Naturschutz- und Immissionsbindung bevorzugt.
- 19.12.2025: Bekanntmachung EU-weites Verfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb.
- 03.03.2026: Zuschlagsabsicht zugunsten der ARGE Mittelgebirge Tunnelbrücke; Rüge der Nordfels Infrastruktur GmbH & Co. KG.
- 18.03.2026: Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer des Bundes; Stillhalte- und Akteneinsichtsfragen offen.
- 29.04.2026: Zuschlag nach beschränkter Korrektur der Wertungsmatrix und Vertragsschluss mit VOB/B-Einbeziehung.
- 12.06.2026: Quellhorizont im Tunnelvoreinschnitt und geänderte Wasserhaltung; Behinderungsanzeige und Nachtrag 01.
- 24.06.2026: Kampfmittelverdachtsfläche im Widerlagerbereich Achse 40; weitere Bauzeitreserve gefährdet.

- 03.07.2026: Bauoberleitung fordert Entscheidung, welche Vorgänge LPH 8 sind und welche als neue Planungs- oder Vergabeleistung behandelt werden müssen.

01_bedarfsfeststellung_lph1_lph2.docx

Bedarfsfeststellung und Grundlagenklärung LPH 1-2

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Die Bestandsbrücke Fuchsbachtal weist nach dem Prüfbericht 2024 erhebliche Ermüdungsrisse im orthotropen Fahrbahnblech, Chlorideintrag an den Kappen und eine eingeschränkte Restnutzungsdauer auf. Der Tunnel Hirschleite wird erforderlich, weil die bisherige Hangtrasse im Bereich der Ortslage Wickerode nicht mehr lärmschutzverträglich verbreitert werden kann.

Projektziel

- Vierstreifiger Ausbau mit Standstreifen auf 3.860 m Länge einschließlich 418 m Talbrücke und 612 m Tunnel.
- Aufrechterhaltung von zwei Fahrstreifen je Richtung in den Hauptreisezeiten; Sperrpausen nur nachts und an sechs Wochenenden.
- Vollständige Dokumentation der Bauüberwachung und Nachtragsbearbeitung, weil Fördermittel des Bundes an prüffähige Vergabe- und Bauakten gebunden sind.
- Schnittstellen zu DB-Leitungskorridor, Trinkwasserhauptleitung DN 600, FFH-Randfläche und kommunaler Umleitung über K 18.

Offene Grundlagen

Thema	Stand	Risiko
Baugrund	Altbohrungen 2008, ergänzende Bohrungen nur bis Station 1+860 ausgewertet	Quellfähige Tonsteine und Schichtwasser nicht abschließend bewertet
Verkehr	Verkehrszählung Mai 2025, Schwerverkehrsanteil 18 Prozent	Umleitungskapazität der K 18 nur eingeschränkt belegbar
Naturschutz	Fledermausquartiere im Widerlager Ost und Feuersalamander-Migration am Bachlauf	Bauzeitfenster kollidieren mit Vortrieb und Wasserhaltung
Leitungsträger	Trinkwasserzweckverband verlangt acht Wochen Vorlauf für Umschluss	Terminplan enthält bislang nur vier Wochen Puffer

Für die LPH-2-Entscheidung wurde die Tunnel-Brücken-Kombination trotz höherer Anfangskosten bevorzugt, weil sie gegenüber einer offenen Einschnittslösung weniger Grunderwerb, weniger Lärmschutzwände und geringere Eingriffe in die Ortslage verursacht. Die Akte enthält keine abschließende Bewertung, ob die Baugrundrisiken in der Kostenschätzung ausreichend abgebildet sind.

02_variandenentscheid_lph2_lph3.docx

Variantenentscheid und Entwurfparameter LPH 2-3

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Rother & Partner legt der Projektsteuerung drei Varianten vor. Die Entscheidungsvorlage vom 12.11.2025 wurde im Lenkungskreis nur auszugsweise behandelt; mehrere Anmerkungen des Geotechnikers sind als Randnotizen im Planportal stehen geblieben.

Variante	Beschreibung	Kostenrahmen netto	Termin	Bewertung
A	Ersatzbrücke ohne Tunnel, zusätzlicher Lärmschutzwall Wickerode	142.0 Mio. EUR	46 Monate	Geringerer Tiefbauanteil, aber hohes Planfeststellungsrisiko
B	Talbrücke plus kurzer Tunnel Hirschleite, Regelquerschnitt RQ 31	168.5 Mio. EUR	52 Monate	Vorzugsvariante; Baugrundzuschlag 9.8 Mio. EUR pauschal angesetzt
C	Langer Tunnel mit offenem Trog westlich, geringere Brückenlänge	196.4 Mio. EUR	61 Monate	Naturschutz günstiger, Bauzeit und Bewetterung kritisch

Randnotizen aus dem Planportal

- Geotechnik: Karstlinse unter Portal West nicht ausschließen; ergänzende Kernbohrung KB 14a empfohlen.
- Verkehrsführung: Behelfsbrücke über Fuchsbach nur mit zusätzlichem Pfeiler im Überschwemmungsbereich möglich.
- Betriebstechnik: Tunnelsteuerung soll später in die Leitzentrale Baunatal integriert werden; IT-Schnittstelle noch nicht spezifiziert.
- Kosten: Indexsteigerung Stahl und Spritzbeton noch nicht in LPH-3-Kostenberechnung fortgeschrieben.

03_planfeststellung_auflagen_lph4.docx

Planfeststellung, Auflagen und Genehmigungsstand LPH 4

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Auszug aus der Auflagenliste des Planfeststellungsbeschlusses des Fernstraßen-Bundesamts. Die Liste wurde aus dem Planportal in den Vergabeordner übernommen; einzelne Nebenbestimmungen sind im LV nur allgemein erwähnt.

Auflage	Inhalt	Vergaberelevanz	Bauüberwachung
A 3.2 Wasserhaltung	Einleitung von Tunnelwasser nur nach Vorreinigung, Messung Leitfähigkeit und Trübung täglich	Positionen 03.04.120 und 03.04.130 enthalten nur pauschale Vorhaltung	Tagesprotokoll Wasserhaltung erforderlich
A 4.7 Fledermausfenster	Rodung und Portalbeleuchtung nur außerhalb Schutzfenster; Lichtfarbe max. 2700 K	Bauzeitfenster in Besonderen Vertragsbedingungen genannt	Fotodokumentation und Umweltbaubegleitung
A 6.1 Verkehr	Umleitungsstrecke K 18 mit Ampelsteuerung und Schwerlastverbot über 40 t	Bieterfrage 17 betrifft Materialtransport	Kontrolle Logistikfenster
A 8.4 Erschütterung	Messstellen an drei Wohngebäuden Wickerode, Warnwert 3 mm/s	Nebenleistung? Messkonzept nicht eindeutig bepreist	Messprotokoll vor Spreng- oder Meißelarbeiten

Die Projektsteuerung bittet um Prüfung, welche Auflagen bereits in der Ausschreibung kalkulierbar beschrieben sind und welche später als zusätzliche Anordnung, geänderte Leistung oder besondere Leistung der Objektüberwachung auftauchen können.

05_vergabebekanntmachung_vob_a_eu.docx

Auftragsbekanntmachung und Vergabegrunddaten

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

EU-weites Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb für Bauleistungen. Verfahrensakte der Vergabestelle, Bekanntmachungsauszug vor Absendung an TED.

Feld	Eintrag
Auftraggeber	Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Westfalen, Außenstelle Kassel
Auftragsgegenstand	Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal, Neubau Tunnel Hirschleite, Verkehrssicherung, Entwässerung, Betriebstechnik-Grundleistungen
Verfahrensart	Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach VOB/A-EU
Laufzeit	52 Monate Bauzeit, anschließend Objektbetreuung und Gewährleistungsdokumentation
Eignung	Mindestens zwei Referenzen Tunnelvortrieb NÖT oder vergleichbar, eine Referenz Brücke über 300 m, PQ oder Eigenerklärung
Zuschlagskriterien	Preis 50 Prozent, Termin- und Logistikkonzept 20 Prozent, Baugrund- und Wasserhaltungskonzept 20 Prozent, Qualität Bauüberwachungs-Schnittstelle 10 Prozent
Nachprüfungsstelle	Vergabekammer des Bundes

Der Entwurf enthält eine Randbemerkung der Vergabestelle: Das Kriterium Baugrund- und Wasserhaltungskonzept darf nicht nachträglich als verdeckte Eignungsanforderung behandelt werden. Die Wertungsmatrix muss vor Angebotsöffnung stehen.

06_bewerbungsbedingungen_teilnahmewettbewerb.docx

Bewerbungsbedingungen und Teilnahmewettbewerb

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Die Bewerbungsbedingungen beschreiben die Stufe 1 des Verfahrens. Die Unterlage ist im Datenraum in Version 2.3 vorhanden; die ältere Version 2.1 enthält noch ein abweichendes Mindestkriterium für Tunnelreferenzen.

Mindestanforderungen

- Umsatz Bauleistungen Infrastruktur in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren mindestens 180 Mio. EUR im Mittel.
- Eine Brückenreferenz mit Spannweite über 80 m und Gesamtbauwerkslänge über 300 m, Abnahme nicht älter als acht Jahre.
- Eine Tunnelreferenz mit bergmännischem Vortrieb oder vergleichbarer Sicherung in quelfähigem Gebirge; Bauzeitanteil nicht nur Nachunternehmersteuerung.
- Verfügbarkeit eines verantwortlichen Bauleiters mit deutscher Baustellensprache C1 oder gleichwertiger Projekterfahrung in deutschsprachiger Projektkommunikation.

Hinweise zur Angebotsphase

Das Leistungsverzeichnis enthält Preisfelder ohne Mengenrisikoübernahme für unbekannte Schadstoff- und Wasserhaltungszustände. Bieter sollen Widersprüche bis spätestens 26.01.2026 über die Vergabeplattform melden. Spätere Hinweise werden nur berücksichtigt, soweit sie objektiv erst später erkennbar waren.

09_teilnahmeantrag_arge_mittelgebirge.docx

Teilnahmeantrag der ARGE Mittelgebirge Tunnelbrücke

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Die ARGE Mittelgebirge Tunnelbrücke, Federführung Helbing Bau AG bewirbt sich um Teilnahme am Verhandlungsverfahren. Federführendes Mitglied ist die Helbing Bau AG, technische Partner sind Krämer Tunnelbau GmbH und Saale Stahlbrückenbau GmbH.

Eignungsbereich	Angabe der ARGE	Anlage
Umsatz	Durchschnitt 2023-2025: 246.8 Mio. EUR Bauleistung Infrastruktur	A-1 testierte Umsatzerklärungen
Brückenreferenz	Talbrücke Werratal Süd, 386 m, Stahlverbund, Abnahme 2023	A-4 Referenzblatt mit Abnahmeprotokoll
Tunnelreferenz	Tunnel Hohenwart, 740 m, quelfähiger Tonstein, Vortrieb 2021-2023	A-6 Projektbestätigung öffentlicher Auftraggeber
Personal	Bauleiter Ing. M. Rabanus, 18 Jahre Tunnel- und Brückenbau, deutschsprachige Projektkommunikation	A-8 Lebenslauf und Einsatzbestätigung
Nachunternehmer	Hess HydroTec GmbH für Wasserhaltung, nicht eignungstragend benannt	A-11 Verpflichtungserklärung

Im Anschreiben weist die ARGE darauf hin, dass die Wasserhaltung aus ihrer Sicht nur mit einer Risikobegrenzung kalkulierbar ist. Die Vergabestelle hat diesen Hinweis nicht in die Eignungsprüfung übernommen, sondern erst in der Angebotsaufklärung wieder aufgegriffen.

11_angebotsschreiben_arge_mittelgebirge.docx

Angebotsschreiben und Aufklärung der ARGE

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Die ARGE Mittelgebirge Tunnelbrücke gibt das finale Angebot am 18.02.2026 ab. Das Schreiben enthält technische Vorbehalte, die nicht als formaler Vorbehalt gekennzeichnet sind, aber für die spätere Nachtragslage wichtig werden.

Position	Angebotsinhalt
Angebotssumme netto	173.920.000 EUR
Bauzeit	50 Monate ab Anordnung Baubeginn, davon 16 Monate Tunnelvortrieb und 14 Monate Brückenmontage
Wasserhaltung	Kalkulation auf Grundlage Baugrundgutachten B-04, keine Dauerwasserführung über 18 l/s angesetzt
Verkehrsführung	Nachtfenster und sechs Wochenendsperrungen eingepreist; zusätzliche Sperrungen nur nach Anordnung
Bauüberwachungsschnittstelle	Täglicher Upload Bautagebuch, Fotolog, Planstand, Behinderungs- und Nachtragsregister

Die Angebotsaufklärung vom 25.02.2026 fragt, ob der Satz zur Dauerwasserführung als Vorbehalt zu verstehen sei. Die ARGE antwortet, es handele sich um eine Kalkulationsgrundlage, nicht um eine Bedingung. Diese Formulierung taucht später in Nachtrag 01 wieder auf.

13_vergabevermerk_zuschlag.docx

Vergabevermerk und Zuschlagsentscheidung LPH 7

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Der Vergabevermerk fasst Eignung, Angebotswertung und Zuschlagsvorschlag zusammen. Die Rechtsabteilung hat an zwei Stellen Randnotizen angebracht, weil Nordfels in der Schlusspräsentation eine abweichende Auslegung der Bewertungsmatrix angekündigt hatte.

Prüfpunkt	Ergebnis	Randnotiz
Ausschlussgründe	Keine zwingenden Ausschlussgründe festgestellt; Eigenerklärungen vollständig	Sanktionslistenprüfung dokumentieren
Eignung ARGE	Nach Aufklärung erfüllt	Tunnelreferenz Hohenwart enthält ausreichende technische Verantwortung
Wertung	Gesamtpunktzahl ARGE 91.7, Nordfels 89.0	Unterkriterium Baugrund/Wasser im Protokoll genauer begründen
Zuschlag	Zuschlag an ARGE Mittelgebirge nach Ablauf der Informations- und Wartefrist	Paragraf 134 GWB Fristlauf im Vergabekalender prüfen

Der Vermerk enthält keine abschließende Bewertung, ob die nachgereichte Nordfels-Bestätigung zur Tunnelreferenz eine Nachforderung oder eine unzulässige Angebotsverbesserung war; diese Frage spielt im Nachprüfungsverfahren eine Rolle.

14_ruege_konkurrentin_nach_paragraf_160_gwb.docx

Rüge der Nordfels Infrastruktur GmbH & Co. KG

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Nordfels Infrastruktur GmbH & Co. KG rügt die beabsichtigte Zuschlagsentscheidung. Das Schreiben ging am 06.03.2026 über die Vergabeplattform ein.

Gerügte Punkte

- Die Unterkriterien im Zuschlagskriterium Baugrund- und Wasserhaltungskonzept seien nicht transparent genug beschrieben worden.
- Die ARGE Mittelgebirge habe ein nicht zuschlagsfähiges Angebot abgegeben, weil die Dauerwasserführung als Kalkulationsvorbehalt formuliert sei.
- Die Vergabestelle habe Nordfels bei der Tunnelreferenz strenger behandelt als die ARGE; es liege eine Ungleichbehandlung vor.
- Die Dokumentation der Punktevergabe enthalte nach Akteneinsicht nur Stichworte, nicht aber die tragenden Erwägungen.

Nordfels beantragt Abhilfe, Wiederholung der Wertung und Verlängerung der Wartefrist. Die Rechtsabteilung bittet die technische Wertungsgruppe um Nachlieferung der Bewertungsbegründungen, ohne neue Gründe nachzuschieben.

16_nachpruefungsantrag_vergabekammer.docx

Nachprüfungsantrag Nordfels, Entwurfsfassung aus Aktenportal

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Nordfels beantragt die Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens. Der Antrag wird als aus dem Portal exportierte Entwurfsfassung geführt; Anlagenverweise sind teilweise noch nicht sauber nummeriert.

Anträge

- Der Auftraggeberin wird untersagt, den Zuschlag auf das Angebot der ARGE Mittelgebirge Tunnelbrücke zu erteilen.
- Die Auftraggeberin wird verpflichtet, die Wertung unter Beachtung der Rechtsauffassung der Vergabekammer zu wiederholen.
- Hilfsweise wird festgestellt, dass die Dokumentation der Zuschlagswertung unzureichend ist.

Begründungsauszug

Die Antragstellerin trägt vor, sie habe erst mit dem Informationsschreiben von der intransparenten Unterbewertung ihres Wasserhaltungskonzepts erfahren. Die Rüge sei unverzüglich erfolgt. Das Kriterium Baugrund/Wasserhaltung sei in der Bekanntmachung und den Bewerbungsbedingungen nur allgemein beschrieben, später aber als differenziertes Risikomanagementkriterium angewandt worden.

Zum Angebot der ARGE macht Nordfels geltend, der Hinweis auf eine Dauerwasserführung über 18 l/s sei ein kalkulatorischer Vorbehalt. Das Angebot müsse ausgeschlossen werden, weil es nicht vorbehaltlos sei. Die Vergabestelle hält dem entgegen, dass alle Bieter auf Bieterfrage 14 denselben Hinweis erhalten hätten.

17_stellungnahme_autobahn_vergabekammer.docx

Stellungnahme der Auftraggeberin im Nachprüfungsverfahren

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Die Stellungnahme verteidigt die Wertung, bleibt aber bei zwei Punkten vorsichtig: Transparenz der Unterkriterien und Einordnung des Wasserhaltungshinweises der ARGE.

Vorwurf	Erwiderung	Beleg
Unterkriterien nicht bekannt	Baugrund- und Wasserhaltungskonzept war als Zuschlagskriterium mit Gewichtung 20 Prozent benannt; Erläuterungen ergaben sich aus Bieterfrage 14	Bekanntmachung, Bewerbungsbedingungen 2.3, Bieterantwort
Nachträgliche Dokumentation	Die Wertungsgruppe hat am 26.02. Rohnotizen erstellt; die Reinschrift vom 09.03. präzisiert nur vorhandene Erwägungen	Protokollexport Wertungssitzung
Vorbehalt ARGE	Der Satz zur Dauerwasserführung ist ein Hinweis zur Kalkulationsgrundlage, nicht Bedingung der Leistungserbringung	Angebotsaufklärung 25.02. und Antwort 26.02.

Die technische Wertungsgruppe weist intern darauf hin, dass die Baugrundrisiken in der Ausführungsphase tatsächlich höher liegen können. Diese Prognose soll im Nachprüfungsverfahren nicht mit der Frage verwechselt werden, ob das damalige Angebot zuschlagsfähig war.

18_beschluss_vergabekammer_auszug.docx

Beschluss der Vergabekammer, Auszug aus der Projektakte

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Der Beschlussauszug wurde nach dem Termin zur mündlichen Verhandlung in die Projektakte übernommen. Die Vergabekammer beanstandet eine knappe Dokumentationsstelle, sieht aber keine Pflicht zur vollständigen Neubewertung.

Tenor-Auszug	Projektfolge
Die Auftraggeberin hat die Dokumentation zum Zuschlagskriterium Baugrund- und Wasserhaltungskonzept für die Angebote ARGE Mittelgebirge und Nordfels zu ergänzen und den Beteiligten mitzuteilen.	Wertung bleibt im Grundsatz stehen; Zuschlag erst nach dokumentierter Ergänzung und erneutem Informationsschreiben.
Im Übrigen wird der Nachprüfungsantrag zurückgewiesen.	Vergabestelle bereitet Zuschlag vor.
Kostenquote 80 Prozent Nordfels, 20 Prozent Auftraggeberin.	Kostenstelle Recht/Vergabe informieren.

Der Auszug enthält keinen vollständigen Entscheidungstext. Für spätere Vergaben wurde die Formulierung der Unterkriterien im Kriterienkatalog überarbeitet.

19_bauvertrag_vob_b_besondere_bedingungen.docx

Bauvertrag, Besondere Vertragsbedingungen und Nachtragsregeln

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Vertrag zwischen Die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Westfalen, Außenstelle Kassel und ARGE Mittelgebirge Tunnelbrücke, Federführung Helbing Bau AG. Vertragsgrundlagen: Angebot vom 18.02.2026, Zuschlag vom 29.04.2026, VOB/B, Besondere Vertragsbedingungen, LV, Baugrundgutachten B-04, Planfeststellungsaufgaben und freigegebene Ausführungsplanung.

Auszug Vertragsregelungen

Regelung	Inhalt
Bauzeit	Baubeginn 18.05.2026, vertragliche Fertigstellung 15.09.2030, Vertragsfristen laut Terminplan TP-05.
Behinderung	Behinderungen sind unverzüglich mit Ursache, Auswirkung, betroffener Leistung und Gegenmaßnahmen anzuzeigen; Fortschreibung im Terminplan binnen fünf Arbeitstagen.
Nachträge	Geänderte und zusätzliche Leistungen sind getrennt nach Anordnung, Ursache, Kalkulationsgrundlage, Menge und Terminwirkung vorzulegen.
Dokumentation	Bautagebuch täglich; Fotos mit Stationierung; Planstand und Prüfvermerke in Datenraum; Bauüberwachung zeichnet Sichtprüfung ab, nicht die technische Verantwortung des Unternehmers.
LPH 8 Schnittstelle	Bauoberleitung koordiniert örtliche Bauüberwachung, Nachtragsvorprüfung, Terminsteuerung, Rechnungsprüfung und Mängelverfolgung; Planänderungen werden gesondert beauftragt.

22_bautagebuch_kw_17_2026.docx

Bautagebuch KW 17 bis 18 2026

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Auszug aus dem Bautagebuch der örtlichen Bauüberwachung. Die Einträge sind aus Tagesblättern zusammengeführt; Fotos liegen im Datenraum, aber nicht alle sind richtig stationiert.

Datum	Wetter	Personal/Gerät	Leistung	Besonderheiten
2026-06-08	18 Grad, Regen ab 14 Uhr	ARGE 28 Pers., 2 Bagger, 1 Bohrgerät	Abtrag Oberboden Portal West, Herstellung Baustraße	Schichtwasser bei Station T 0+118, zunächst als Oberflächenwasser gewertet
2026-06-09	20 Grad, trocken	ARGE 31 Pers., Geotechniker vor Ort	Voreinschnitt, erste Spritzbetonlage Probestreifen	Geotechniker verlangt Zusatzprofil; Bauleitung bittet um schriftliche Anordnung
2026-06-10	16 Grad, Dauerregen	ARGE 24 Pers., Pumpenanlage 1 in Betrieb	Wasserhaltung provisorisch erweitert	Trübung 78 NTU, Auflage A 3.2 überschritten, Umweltbaubegleitung informiert
2026-06-11	19 Grad, wechselnd	ARGE 29 Pers., 3 Pumpen	Absetzcontainer geliefert, Portal West teilweise stillgelegt	Behinderung mündlich angekündigt, schriftliche Anzeige soll folgen
2026-06-12	21 Grad, trocken	ARGE 34 Pers., HydroTec vor Ort	Messreihe Wasserführung 31-36 l/s	Bauoberleitung fordert getrennte Dokumentation Ursache, Leistung und Terminwirkung

23_bauueberwachungsbericht_lph8_kw_18.docx

Bauüberwachungsbericht LPH 8, Kalenderwoche 18

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Bericht der Bauoberleitung für den Auftraggeber. Der Bericht trennt Beobachtung, Anordnung, Nachtragsvorprüfung und offene Entscheidung. Er soll verhindern, dass baupraktische Sofortmaßnahmen später als ungeprüfte Leistungsänderung erscheinen.

Status Brücke

- Widerlager West planmäßig; Bewehrungsfreigabe Pfahlkopfplatte noch nicht erteilt, weil Prüfstatik Rückfrage zur Schubbewehrung offen ist.
- Widerlager Ost stoppt teilweise wegen Kampfmittelverdacht im Bereich alter Wegeachse. ARGE hält Gerät vor und meldet Stillstand für Bohrergerät BG 28 an.
- Stahlüberbau Werkstattplanung liegt in Index B vor; Bauherrnfreigabe steht wegen Kollisionspunkt Kappenentwässerung/Tunnelbetriebstechnik aus.

Status Tunnel

- Portal West: Schichtwasser stärker als Baugrundgutachten B-04 beschreibt; Messreihe HydroTec zeigt 31 bis 36 l/s.
- Spritzbetonklasse nach Vortriebskonzept S2 möglicherweise nicht ausreichend; Prüfenieur verlangt Nachweis und Probefeld.
- Umweltbaubegleitung fordert tägliche Wassertrübungsprotokolle; am 10.06. lag der Wert über Warnschwelle.

Entscheidungsliste Auftraggeber

Nr.	Entscheidung	Frist	Folge bei Nichtentscheidung
E-18-01	Anordnung zusätzliche Wasserhaltung ja/nein, einschließlich Vergütungsfolge vorbehalten	2026-07-08	Portal West bleibt im Stillstand oder ARGE baut ohne Kostensicherheit
E-18-02	Kampfmittelsondierung Achse 40 als Bauherrnrisiko behandeln?	2026-07-10	Bohrgerätvorhaltung läuft auf
E-18-03	Planänderung Innenschale in LPH 5 gesondert beauftragen oder als Bauüberwachungsklä rung führen?	2026-07-12	Unklare Verantwortung und Rechnungsprüfung

25_nachtrag_01_quellhorizont_wasserhaltung.docx

Nachtrag 01 Quellhorizont und zusätzliche Wasserhaltung

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Nachtragsangebot der ARGE Mittelgebirge zum Quellhorizont Portal West. Das Angebot liegt vor der formalen Anordnung vor; die Bauoberleitung hat nur eine vorläufige technische Prüfung vermerkt.

Position	Beschreibung	Menge	Einheitspreis EUR	Gesamt EUR
N01.01	Zusätzliche Brunnenlanzen und Pumpenstrecke Portal West	6 St	18.400	110.400
N01.02	Vergrößerung Absetzbecken mit Lamellenklärer	1 psch	286.000	286.000
N01.03	Betrieb Zusatzwasserhaltung über 12 Wochen	12 Wo	34.700	416.400
N01.04	Stillstand Bohrgerät, Spritzbetonkolonne und Tunnelteam	19 d	42.900	815.100
N01.05	Fortschreibung Terminplan und Umstellung Vortriebstakt	1 psch	58.000	58.000

Gesamtsumme Nachtrag 01 netto: 1.685.900 EUR. Die ARGE behält sich weitere Kosten bei Überschreitung einer Dauerwasserführung von 40 l/s vor. Die Bauoberleitung hält die technische Ursache für plausibel, die Stillstandsdauer und Gerätevorhaltung aber noch nicht prüffähig belegt.

26_nachtragspruefung_01_bauoberleitung.docx

Nachtragsprüfung 01 der Bauoberleitung

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Vorläufige Prüfung der Bauoberleitung. Das Dokument trennt technische Notwendigkeit, vertragliche Einordnung, Preisprüfung und Terminwirkung. Es enthält bewusst offene Punkte, weil die Auftraggeberentscheidung noch aussteht.

Prüffeld	Feststellung	Offen
Ursache	Quellhorizont in Intensität höher als in B-04 beschrieben; Messdaten HydroTec plausibel	Gegenprobe durch Baugrundgutachter fehlt
Anordnung	Mündliche Sofortmaßnahme zur Schadensvermeidung am 12.06. dokumentiert	Schriftliche Anordnung mit Vergütungsvorbehalt fehlt
Mengen	Pumpen und Absetztechnik plausibel	Stillstandstage nicht vollständig aus Tagesberichten ableitbar
Preis	Geräteansätze teilweise aus Urkalkulation ableitbar	Lamellenklärer Angebot Drittunternehmer fehlt
Termin	19 Tage möglich, aber Puffer Bauphase 2 und Vortrieb Block 1-4 gesondert zu rechnen	Fortschreibung Terminplan TP-06 verlangt

Empfehlung der Bauoberleitung: Anordnung der zusätzlichen Wasserhaltung aussprechen, Vergütung dem Grunde nach nicht abschließend anerkennen, prüffähige Kostengliederung und Soll-Ist-Terminfortschreibung verlangen.

28_behinderungsanzeige_kampfmittelverdacht.docx

Behinderungsanzeige B-02 Kampfmittelverdacht Achse 40

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Die ARGE meldet eine zweite Behinderung im Bereich Widerlager Ost. Die Kampfmittelsondierung war nach Vertrag bauseits vor Aushubfreigabe vorgesehen; die Freigabe liegt nur für Teilflächen vor.

Feld	Angabe
Betroffener Bereich	Widerlager Ost Achse 40, Bohrpfahlreihe 3 bis 7
Beginn	2026-06-24, 09:15 Uhr
Ursache	Magnetik-Anomalie nach Sondierprotokoll KM-18, Freigabe nicht erteilt
Betroffene Geräte	Bohrgerät BG 28, 2 Radlader, Betonpumpe reserviert
Gegenmaßnahme ARGE	Umsetzen auf Pfahlreihe 1-2 nur bis 26.06. möglich, danach keine Ausweichleistung
Terminwirkung	vorläufig 10 Arbeitstage, abhängig von Freigabe Kampfmittelräumdienst

Die Bauüberwachung hat am Rand vermerkt, dass die Anzeige unverzüglich wirkt, die Auswirkung aber nur nach Fortschreibung des Ressourcenplans prüfbar ist.

31_jour_fixe_45_protokoll.docx

Jour fixe 45: Bauherr, Bauoberleitung, ARGE

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Protokoll vom 03.07.2026, 09:00 bis 11:35 Uhr, Baubüro West. Teilnehmende: Auftraggeber, Bauoberleitung, örtliche Bauüberwachung, ARGE, Umweltbaubegleitung, Geotechnik, Rechtsabteilung zeitweise.

TOP	Diskussion	Festlegung	Verantwortlich	Frist
1 Quellhorizont	ARGE verlangt Sofortanordnung; Bauherr will keine pauschale Anerkennung	Anordnung technische Wasserhaltung mit Vergütungsvorbehalt vorbereiten	BOL/Recht	2026-07-08
2 Kampfmittel	Freigabe Achse 40 nur teilweise; Bohrgerät steht seit 24.06.	Sondierfirma erhält Zusatztermin, ARGE legt Geräteprotokoll vor	Projektsteuerung/ ARGE	2026-07-09
3 Planindex	Innenschale Block 4-8 bleibt in Index A, obwohl Prüfstatik Bedenken hat	Fachplaner erstellt Index B oder begründet Entbehrlichkeit	Rother & Partner	2026-07-12
4 LPH 8 Abgrenzung	Bauüberwachung soll keine neue Ausführungsplanung stillschweigend übernehmen	Entscheidungsliste E-18 wird mit Auftraggeberentscheidung geführt	BOL	laufend
5 Nachtragsregister	N01 und N02 nicht vergleichbar; Terminwirkung gesondert darstellen	Neue Matrix mit Ursache, Anordnung, Preis, Termin	BOL/ARGE	2026-07-10

32_verkehrsfuehrung_sicherheitskonzept.docx

Verkehrsführung und Sicherheitskonzept Bauphase 2

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Konzeptauszug der Verkehrskoordination. Die Bauphase 2 wird durch Baugrund- und Nachtragsfragen berührt, weil zusätzliche Nachttransporte für Wasserhaltung und Kampfmittelondierung beantragt wurden.

Baustein	Regelung	Konflikt
K 18 Umleitung	Schwerlastverbot über 40 t, Ampel in Ortsdurchfahrt	ARGE benötigt drei Transporte Lamellenklärer je 48 t
Autobahn Nachtfenster	Sperrungen 22:00 bis 05:00 Uhr, sechs Wochenenden im Vertrag	Nachtrag N04 verlangt zwei zusätzliche Wochenenden
Rettungsweg Tunnel	Provisorischer Rettungsweg über Baustraße West	Wasserhaltung verengt Baustraße; Feuerwehr fordert Mindestbreite
Anwohnerkommunikation	48 Stunden Vorlauf bei Nachtarbeiten	Bauzeitenplan verschiebt sich kurzfristig

Die Bauoberleitung bittet um Entscheidung, ob zusätzliche Verkehrsführungsleistungen als angeordnete Änderung oder als vom Auftragnehmer kalkulierte Logistikrisiko behandelt werden.

33_teilabnahme_tunnelinnenschale.docx

Teilabnahme Tunnelinnenschale Block 1-3

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Niederschrift zur technischen Teilbegehung. Eine förmliche Abnahme der Gesamtleistung wird nicht erklärt. Das Dokument ist für die Abgrenzung von Mängeln, Restleistungen und laufender Bauüberwachung relevant.

Punkt	Feststellung	Maßnahme
Oberfläche Innenschale	Kiesnester an Blockfuge 2/3, Länge ca. 1.8 m	Instandsetzungsvorschlag bis 2026-07-18
Wasserzutritt	Feuchte Stelle an Drainageanschluss D-14, keine Tropfenbildung	Monitoring 14 Tage
Dokumentation	Betonlieferscheine Block 2 fehlen im Datenraum	Nachreichung ARGE
Prüfstatik	Rissbreitennachweis Block 4-8 nicht Gegenstand dieser Begehung	separat offen

34_maengel_restleistungen_abnahme.docx

Mängel- und Restleistungsprotokoll Abschnitt West

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Auszug aus dem Mängel- und Restleistungsprotokoll Abschnitt West. Es wird von der Bauoberleitung geführt, enthält aber noch nicht alle Stellungnahmen der ARGE.

Nr.	Ort	Feststellung	Frist	Status
M-01	Tunnel Portal West	Beschichtung Entwässerungsrinne ungleichmäßig, Haftzugwerte fehlen	2026-07-25	offen
M-02	Baustraße West	Sedimentaustrag nach Regenereignis, Reinigung Fuchsbachzufahrt erforderlich	2026-07-15	in Arbeit
M-03	Widerlager Ost	Bohrpfahlprotokolle 3 und 4 unvollständig, Betonierbeginn nicht gegengezeichnet	2026-07-20	offen
R-01	Datenraum	Fotodokumentation Station T 0+126 ohne Geotag	2026-07-12	offen

Die ARGE lehnt M-02 teilweise ab und verweist auf ungeplante Wasserführung. Die Bauüberwachung will die Position nicht mit Nachtrag 01 vermischen.

36_lph9_objektbetreuung_monitoring.docx

Objektbetreuung LPH 9: Gewährleistung, Monitoring, Bauwerksbuch

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Arbeitsstand für die spätere Objektbetreuung. Die Liste wurde schon während LPH 8 angelegt, weil mehrere Risiken nur über Monitoring und Gewährleistungsverfolgung sauber geschlossen werden können.

Thema	Monitoring	Frist/Turnus	Verantwortlich
Setzungen Widerlager Ost	Messbolzen und Setzungsnivellement	monatlich 12 Monate, dann quartalsweise	Prüfingenieur/BOL
Tunnelwasser	Leitfähigkeit, Trübung, Drainageabfluss	wöchentlich erste 6 Monate	Betriebsdienst Tunnel
Innenschale Block 1-8	Rissmonitoring und Feuchtestellen	nach 3, 6, 12 Monaten	Objektbetreuung
Bauwerksbuch	Revisionspläne, Prüfberichte, Beton- und Stahlzertifikate	vor Verkehrsfreigabe vollständig	ARGE/Bauherr
Gewährleistungsmanagement	Mängelliste M-01 bis M-03, Restleistungen R-01	Fristverfolgung 2 Wochen	Bauoberleitung bis Übergabe

38_rechtsabteilung_sachstandsvermerk.docx

Sachstandsvermerk Rechtsabteilung, Bau und Vergabe

A44 Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel Hirschleite

Interner Vermerk zur Vorbereitung der Besprechung am 07.07.2026. Der Vermerk soll den Projektstand ordnen, ohne eine abschließende Anspruchsbewertung vorwegzunehmen.

Vergabe

Das Nachprüfungsverfahren ist formal abgeschlossen, hat aber eine Dokumentationsschwäche offengelegt. Für spätere Nachträge ist zu vermeiden, dass technische Angebotsannahmen aus der Vergabephase unbesehen als Anerkenntnis einer Risikosphäre verstanden werden.

Bauausführung

Die LPH-8-Unterlagen sind brauchbar, aber an drei Stellen gefährlich: mündliche Sofortmaßnahmen, unscharfe Planänderungen und die Aufnahme ungeprüfter Nachtragspositionen in Abschlüsse. Das Projektteam braucht eine Entscheidungsmatrix, wann die Bauoberleitung nur überwacht, wann sie eine Anordnung vorbereitet und wann eine neue Planungsleistung ausgelöst wird.

Nächste Entscheidungen

- Technische Anordnung Zusatzwasserhaltung mit ausdrücklichem Vergütungsvorbehalt.
- Keine Zahlung für N01.02 Lamellenklärer ohne Drittangebot und prüffähige Kalkulation.
- Planindex Innenschale Block 4-8 klären; Prüfsingenieur darf nicht durch Bautagebuchnotiz ersetzt werden.
- Kampfmittel und K 18 nicht in denselben Nachtrag ziehen; getrennte Ursachen, getrennte Terminwirkungen.
- Vorbereitung einer strukturierten Besprechung Bauherr, BOL, ARGE am 10.07.2026.

40_telefonvermerk_bauoberleitung_nachtrag01.docx

Telefonvermerk der Bauoberleitung

Projekt A 44, Ersatzneubau Talbrücke Fuchsbachtal und Tunnel, Bauoberleitung Rother + Partner.
Vermerk Diltthey, 7. Juli 2026, 8:35 bis 9:10 Uhr. Gesprächspartner: Herr Cieslik, technischer Bauleiter der ARGE Mittelgebirge, zeitweise zugeschaltet Herr Prante, Kalkulation der ARGE.
Anlass: Rückruf der ARGE zur Behinderungsanzeige B-01 (Quellhorizont Portal West) und zum Nachtragsangebot N01.

1 Angaben der ARGE zur Lage vor Ort

Herr Cieslik berichtete, der Wasserandrang im Bereich Station T 0+118 bis T 0+146 liege nach den Messungen vom Wochenende weiter zwischen 29 und 34 l/s. Die zusätzlich angemietete Pumpenkapazität (zwei Aggregate, angeliefert am 26. Juni 2026) sei bis zum 15. Juli 2026 gemietet; eine Verlängerung müsse bis zum 10. Juli 2026 ausgelöst werden. Der bestellte Lamellenklärer habe nach Auskunft des Lieferanten eine Lieferzeit von vier Wochen ab Bestellung. Die Mannschaft des Voreinschnitts sei seit dem 30. Juni 2026 zu etwa der Hälfte auf andere Bereiche umgesetzt, der Rest halte die Wasserhaltung aufrecht. Die Vorhaltekosten bezifferte Herr Prante mit rund 8.400 Euro je Woche für Geräte zuzüglich Personal; eine prüffähige Aufgliederung nach Geräteliste und Stunden sagte er bis zum 10. Juli 2026 zu, ebenso die noch offene Terminunterlage TP-06.

2 Forderung der ARGE

Herr Cieslik erklärte, die ARGE werde die Arbeiten am Voreinschnitt nicht wieder aufnehmen, bevor eine schriftliche Anordnung zur geänderten Wasserhaltung vorliege. Ohne Anordnung bis Freitag, den 10. Juli 2026, 12:00 Uhr, werde die ARGE die Pumpenmiete nicht verlängern und den Stillstand ab dem 15. Juli 2026 vollständig der Auftraggeberseite zuordnen. Auf meinen Hinweis, dass für den Lamellenklärer bisher kein Drittangebot vorliegt, sagte Herr Prante zu, zwei Vergleichsangebote nachzureichen; er wies zugleich darauf hin, dass ein Anbieter davon erst ab Kalenderwoche 38 liefern könne.

3 Weiteres Vorgehen

Ich habe mitgeteilt, dass die Entscheidung über eine Anordnung beim Bauherrn liegt und die Bauoberleitung die Unterlagen nach Eingang unverzüglich weiterleitet. Termin vor Ort mit Bauherr, ARGE und Gutachter am 9. Juli 2026, 10:00 Uhr am Portal West, ist vereinbart. Herr Vollbrecht (Projektleitung Autobahnverwaltung) ist telefonisch vorab unterrichtet und hat um Übersendung dieses Vermerks noch heute gebeten. Wiedervorlage: 9. Juli 2026.

gez. Diltthey

27_geotechnisches_zusatzgutachten_quellhorizont.pdf

Geotechnische Stellungnahme GZ-04: Quellhorizont Portal West

Auftraggeber der Stellungnahme ist die Bauoberleitung. Die Stellungnahme beruht auf Ortsbegehung vom 13.06.2026, Messreihe HydroTec, Bohrprofilen KB 12 bis KB 14 und dem Baugrundgutachten B-04.

Befund

Im Bereich Station T 0+118 bis T 0+146 tritt ein toniger Schluffstein mit eingelagerten Sandsteinlinsen auf. Die Wasserführung ist nicht nur episodisch, sondern zeigt über 48 Stunden eine stabile Größenordnung von 31 bis 36 l/s. Die Trübung spricht für Mobilisierung feiner Tonbestandteile.

Bewertung

Das Baugrundgutachten B-04 erfasst Schichtwasser, unterschätzt aber die hydraulische Verbindung zur Sandsteinlinse oberhalb des Portalbereichs. Für eine sichere Fortführung des Voreinschnitts ist eine geordnete Wasserhaltung mit Absetz- und Kontrollsystem erforderlich. Ohne Anpassung steigt das Risiko von Böschungsinstabilität und nicht genehmigungsfähiger Einleitung.

Empfehlung

Zusätzliche Brunnenlanzen westlich der Achse T 0+130, Lamellenklärer, tägliche Trübungs- und Leitfähigkeitsmessung, Aktualisierung des Vortriebskonzepts und Abgleich mit Planfeststellungsaufgabe A 3.2.

Messreihe

Datum	Station	l/s	Trübung NTU	Bemerkung
2026-06-10 15:00	T 0+126	31	78	nach Starkregen
2026-06-11 08:00	T 0+130	34	65	Dauerführung
2026-06-12 09:30	T 0+144	36	59	Pumpe 2 zugeschaltet